القانون رقم: 1967/039 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي[7] المعدل بـــ:

- **القانون رقم: 1972/145 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972؛[8]**
- **الأمر القانوني 87/296 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987؛[9]**
- **القانون رقم:2014/032 بتاريخ:31 ديسمبر 2014[10]**
- **القانون رقم 2021-007 بتاريخ 22 فبراير 2021[11].**

[7] - الجريدة الرسمية عدد 202-203 بتاريخ 22 مارس 1967.
[8] - الجريدة الرسمية عدد 330-331 بتاريخ 26 يوليو 1972.
[9] - الجريدة الرسمية عدد 698 بتاريخ 25 نوفمبر 1987.
[10] - الجريدة الرسمية عدد 1330 بتاريخ 28 فبراير 1987.
[11] - الجريدة الرسمية عدد 1481 بتاريخ 15 مارس 2021.

الفصل الأول: ميدان التطبيق:

المادة الأولى: ينشأ على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية نظام ضمان اجتماعي يكلف بخدمات:

أ) الإعانات العائلية (فرع الإعانات العائلية)

ب) خدمات التعويض في حالات حوادث الشغل و الأمراض المهنية (فرع الأخطار المهنية)

ج) معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة (فرع المعاشات)

د) كافة خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى التي قد يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة لصالح العمال ذوي الأجور.

المادة 2: .

1. يعد الانتماء لنظام الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب هذا القانون إلزاميا بالنسبة للعمال الخاضعين لترتيبات مدونة الشغل و مدونة البحرية التجارية دون تمييز على مستوى العرق أو الجنس أو الأصل إذا كانوا عمالا يزاولون عملهم بصورة منتظمة على التراب الوطني لحساب رب عمل واحد أو أكثر بغض النظر عن طبيعة العقد و شكله و مدة صلاحيته و مبلغ و طبيعة الأجر.
2. و يخضع لهذا القانون كذلك عمال الدولة المأجورين الذين لا يتمتعون بموجب الترتيبات القانونية بنظام خاص للضمان الاجتماعي .
3. و تنطبق حالة العمال المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة على طلاب المدارس المهنية و المتدربين و المساعدين غير المأجورين وفقا لترتيبات يحددها قرار صادر عن وزير الشغل.
4. وسيحدد مقرر صادر عن وزير الشغل الإجراءات الخاصة اللازمة لتطبيق ترتيبات هذا القانون على العمال غير الدائمين و ذلك بناء على رأي صادر عن مجلس إدارة الصندوق.

المادة 3:

1. يمكن لكل شخص أمضى فترة انتساب للضمان الاجتماعي تصل 6 أشهر على الأقل أن يبقى منتسبا لفرع المعاشات اختياريا شريطة أن يقدم طلبا خلال الأسابيع الستة الموالية لتاريخ انتهاء انتسابه الإجباري.
2. ويحدد قرار يتخذ بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجراءات تطبيق الضمان الاختياري المنصوص عليه في هذه المادة.

الفصل الثاني : التنظيم الإداري :

المادة 4:

1. يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسمى الصندوق بتسيير نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الحالي. والصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتبع للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلالية المالية كما تخضع لوصاية وزارة الشغل.
2. وبإمكان الصندوق على وجه الخصوص:
   - أن يتلقى سلفا ومعونات مصدرها الدولة والمجالس المحلية
   - أن يحوز الهبات والوصايا
   - أن يقتني مقابل ثمن أو يبيع أية أملاك منقولة أو غير منقولة بشرط موافقة وزير الشغل.
   - أن يعقد صفقات إيجار تتعلق بأملاك غير منقولة خدمة لمصالحه.
3. يقع مقر الصندوق في نواكشوط.
4. تشمل هيئات الصندوق مجلس الإدارة و اللجنة الفنية.

المادة 5:

1. يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 15 عضوا معينين بموجب مرسوم من ضمنهم 5 يمثلون العمال و5 يمثلون أرباب العمل و5 يمثلون الدولة من ضمنهم ممثلين اثنين عن الجمعية الوطنية.

2. وحدهم ممثلو العمال وأرباب العمل يملكون حق التصويت.
3. يختار وزير الشغل أعضاء ممثلي العمال وأرباب العمل من خلال لائحتي ترشح تقدمهما على التوالي المنظمة أو المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال وأرباب العمل. و يتم اختيار ممثلي القطاعات الوزارية باقتراح من الوزراء المعنيين بمعدل عضو عن كل من قطاعات الشغل والصحة العمومية وقطاع المالية.
4. ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمأمورية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعد مستقيلا تلقائيا كل عضو من مجلس الإدارة يضع حدا لانتمائه للمنظمة أو القطاع الذي يمثل. وبنفس الشروط يتم تعيين أعضاء جدد عوضا عن الأعضاء الأصليين. ويعين في نفس الظروف خلف لكل عضو استحقاقي. و في حال العجز، يستبدل كل عضو من الأعضاء الاستحقاقيين بخلف يمثل نفس الهيئة أو نفس القطاع.
5. تتعارض وظيفة عضو في مجلس الإدارة مع أية وظيفة أخرى في الصندوق أو أي نشاط ربحي له علاقة بسير الصندوق.
6. يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة كل شخص يزيد عمره على25 سنة و لم يكن موضع إدانة مخلة بالشرف.
7. و في حال الاستقالة أو الحرمان من الحقوق المدنية أو وفاة عضو من أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعيين عضو جديد في نفس ظروف تعيين سابقه ويعهد إليه بإكمال مأمورية العضو الأول . ويعتبر غير مؤهل لعضوية مجلس الإدارة، الشخص الذي تغيب عن أكثر من ثلث جلسات المجلس دون مبرر معترف بصحته من لدن رئيس مجلس الإدارة.
8. يمكن، عن طريق مرسوم، وبعد استشارة المجلس الوطني للشغل أن يتم الاستغناء عن مجلس الإدارة بسبب عجزه المستمر عن أداء مهامه أو تجاوزه الحد في السلطة . عندها، يجب تعيين مجلس إدارة جديد في أجل أقصاه الشهر

الموالي لتنحية المجلس السابق و ذلك طبقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

و يحدد مرسوم التنحية شروط تأمين سير إدارة الصندوق حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد.

المادة 6: -

1. و يعين أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت رئيسا و نائب رئيس من بينهم لمدة سنة.

و يتناوب على رئاسة مجلس الإدارة عضو يمثل العمال ثم عضو آخر يمثل أرباب العمل.

و يمكن، استثناء لهذا المبدأ، أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم التصويت بتمديد مأمورية الرئيس و ذلك إذا تم تجاوز الآجال بسنة كما هو محدد في المادة 6 ـ 1 الفقرة 3. و إذا تم اختيار رئيس مجلس الإدارة من بين ممثلي العمال، يتم اختيار نائبه من بين ممثلي أرباب العمل تلقائيا و العكس بالعكس.

2. يتشكل مكتب مجلس الإدارة من الرئيس و نائبه يساعدهما إداريان يتم تعينهما على التوالي من طرف مجموعة أرباب العمل و مجموعة العمال و ذلك لمدة سنة. و يمكن تجديد مأمورية هؤلاء الإداريين . ويجب أن تتخذ قرارات هذا المكتب بالأغلبية و بحضور إداري واحد على الأقل عن كل طرف. و في حالة تساوي الأصوات يكون طرف الرئيس هو الراجح.

يكلف المكتب بالسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و اتخاذ القرارات التي يتم تكليفه بها من طرف مجلس الإدارة.

و في حال الاستعجال، يخول المكتب اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير الصندوق. ويجب على الرئيس ، عندها ، أن يعد بذلك تقريرا يقدمه لمجلس الإدارة عند انعقاد أقرب دورة.

3. و يتولى رئيس مجلس الإدارة السير المنتظم لعمل الصندوق تطبيقا للنصوص المعمول بها،

كما يترأس اجتماعات مجلس الإدارة و يوقع كل العقود والمداولات، و هو الممثل الشرعي للصندوق خاصة على مستوى العدالة وكافة عقود الحياة المدنية.

و من أجل القيام بهذه المهام الأخيرة يمكن للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته و رقابته، للمدير العام للصندوق صلاحياته بهذا الشأن.

4. و في حال العجز، يحل نائب الرئيس محل الرئيس.

المادة 7 .

1. لا تخول وظيفة عضو في مجلس الإدارة الاستفادة من أي أجر باستثناء علاوات التنقل و الإقامة و علاوات فقد الراتب بالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون صفة عمال من ذوي الأجور.
2. يعد أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين و لو أمام الغير عن كل التصرفات المشبوهة المرتكبة في فترة مزاولتهم لمهامهم. لذلك ،هم ملزمون بالحفاظ على السرية المهنية.

المادة 8 : و يعهد إلى مجلس الإدارة بالتسيير العام لنشاطات الصندوق. و على ذلك الأساس يعد مكلفا ب:

أ) اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية أو الإدارية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي؛

ب) المصادقة على النظام الداخلي للصندوق؛

ج) تعيين مفوض حسابات؛

د) التصديق على الحسابات السنوية و مشروع الميزانية و خاصة المقترحات المتعلقة بتكاليف إدارة الصندوق؛

ه) إعداد الهيكلة الإدارية العامة للصندوق و السهر على حسن سيره؛

و) تقديم تقرير سنوي حول نشاطات و تسيير أموال الصندوق لوزير الشغل؛

ز) اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بسير الصندوق و تحديد برنامج إيداع أمواله و اقتناء أو بيع أية أملاك منقولة أو غير منقولة و عقد صفقات إيجار لصالحه؛

ح) القيام بكافة الوظائف التي قد تعهد إليه بموجب نصوص قانونية أو نظامية.

المادة 9:

1. يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عن طريق استدعاء مكتوب يصله قبل 15 يوما على الأقل. إلا أن هذا الأجل قد يتقلص إلى 8 أيام في حالة الاستعجال و بقرار صادر عن الرئيس. عندها ، يتم استدعاء دورة استثنائية يقترحها 6 أعضاء أو يطلبها الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من وزير الشغل.
يجب أن تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وبحضور10 أعضاء على الأقل من بينهم 6 يحق لهم التصويت. و في حال تساوي الأصوات يكون طرف الرئيس هو الراجح.
2. يجب أن ترفع إلى وزير الشغل نصوص القرارات المتخذة من طرف مجلس الإدارة و مكتبها ولجان العمل المستقلة في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من التاريخ الذي اتخذت فيه.
يمكن لوزير الشغل أن يعلق القرارات التي يراها منافية للقوانين المعمول بها أو التي من شأنها أن تشكل عائقا مخلا بالتوازن المالي للنظام وإرجاعها لمجلس الإدارة مصحوبة بالمبررات اللازمة لإعادة النظر فيها وجدولتها وجوبا في الجلسة الموالية.
و لنفس الأسباب يمكن لوزير الشغل بناء على رأي من المجلس الوطني للشغل أن يلغي القرارات التي سبق أن كانت موضع تعليق و احتفظ بها مجلس الإدارة.
وإذا لم يصدر أي قرار وزاري في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ الإصدار يصبح هذا القرار نهائيا و نافذا.

3. يعهد إلى المدير العام للصندوق بسكرتاريا جلسات مجلس الإدارة و جمع و تقديم الوثائق التحضيرية المرفقة بالاستدعاءات و كذا بإعداد المحاضر و المسؤولية عن أرشيف مجلس الإدارة.

المادة 10: يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ضمن لجان عمل دائمة و أن يفوض لها بعضا من صلاحياته

ويجب أن تشمل لجان العمل الدائمة عددا متساويا من ممثلي العمال و ممثلي أرباب العمل.

المادة 11:

1. تتألف اللجنة الفنية من رئيس و عضوين معينين بمرسوم و بناء على اقتراح مشترك بين وزير الشغل ووزير المالية وذلك لمأمورية مدتها 3 سنوات.
ويتم تجديدها سنويا عن طريق ثلث الأعضاء إلا أن أول تجديد لا يتم قبل انتهاء انتداب أولي مدته ثلاث سنوات وفق سريان مفعول القانون الحالي .ولا يحق لأي عضو في اللجنة أن يحظى بأكثر من مأموريتين متتاليتين.
2. تطلع اللجنة الفنية على نشاطات الصندوق و تتحقق منها. كما يحق لكل عضو من اللجنة الفنية أن يلج بحرية إلى السجلات و كل الوثائق و الأرشيف و خاصة وثائق الصندوق التبريرية للإيرادات والنفقات، كما أن بمقدوره كعضو أن ن يشارك دون التمتع بحق التصويت في مداولات مجلس اللإدارة.
3. و تعد اللجنة الفنية مرة على الأقل سنويا تقريرا يوضح ملاحظاتها حول نشاطات و حسابات الصندوق و يشتمل على مقترحاتها حول الإجراءات ذات الطبيعة الفنية التي من شأنها أن تحسن سير الصندوق. و تحال هذه التقارير دون تأخير إلى مجلس الإدارة و وزيري الشغل و المالية.
4. لا يمكن لأعضاء اللجنة الفنية أن يكونوا أعضاء في مجلس لإدارة. و تطبق ترتيبات المادة 5 الفقرة 6 و7 المادة 7 على لأعضاء اللجنة الفنية للتشابه.

المادة 12 : ـ

1. توضع خدمات الصندوق تحت إمرة المدير العام الذي يعين بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة
يمكن وضع حد لمهام المدير العام حسب نفس المسطرة.
2. يعد المدير العام مسؤولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و تسيير خدمات الصندوق الإدارية وبمقتضى ذلك يكلف ب:

أ) إعداد التعليمات الضرورية لحسن سير الصندوق و تسيير مختلف قطاعات نظام الضمان الاجتماعي.

ب) تحضير الحسابات السنوية ومشروع الميزانية والمقترحات المتعلقة بتكاليف تسيير الصندوق ووضعها تحت تصرف مجلس الإدارة.

ج) القيام بتوزيع ميزانيات الصندوق: ففيما يتعلق بتكاليف التسيير الإداري يتم القيام به في حدود التفويض الذي يمنحه مجلس الإدارة إبان المصادقة على الميزانية.

3. يحضر المدير العام كم جلسات مجلس الإدارة مع تمتعه بصوت استشاري.

المادة 13 : يستعين المدير العام بخدمات وكيل محاسبة يوضع تحت سلطته الإدارية. و يكلف هذا الوكيل، و تحت مسؤوليته الخاصة، بمجموع العمليات المالية بالصندوق بإيراداتها ونفقاتها و ذلك تحت رقابة مجلس الإدارة. و يجب عليه أن يمسك سجلاته المحاسبية و أن يجعلها قابلة لأن توضع تحت تصرف المدير العام وأن توفر له جميع المعلومات التي قد يحتاج.

و يخضع للتزكية بالشروط المنصوص عليها بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية .كما تخضع حسابات وكيل المحاسبة لمنطوق أحكام صادر عن المحكمة العليا.

المادة 14 : و يمكن أن يستعين المدير العام بالمدير المساعد الذي يتم تعيينه بموجب مرسوم صادر عن وزير الشغل وباقتراح من مجلس الإدارة. كما أن في الامكان أن يوضع حد لمهام المدير المساعد بنفس الطريقة

المادة 15 : يخضع عمال الصندوق للقوانين و النظم المطبقة على عمال الدولة المشابهين.

المادة 16: يمكن لمجلس الإدارة أن يطلب جعل موظفين من فئات أخرى تحت تصرفه في إطار إعارة و ذلك بموافقة من وزرائهم المعنيين

المادة 17: يكلف وزير الشغل بالرقابة الدائمة للتسيير الإداري و المالي للصندوق

الفصل الثالث: الموارد و التنظيم المالي

المادة 18:

1. تتألف موارد الصندوق من :
   أ) الاشتراكات المخصصة لتمويل مختلف فروع الضمان الاجتماعي؛
   ب) الفوائد المتحصل عليها بسبب تأخر تسديد دفع الاشتراكات و المصالح الافتراضية.
   ج) ناتج إيداعات مبالغ صندوق المالية .
   د) الهدايا و الوصايا
   ه) كل الموارد الأخرى الممنوحة للصندوق بنص تشريعي أو تنظيمي
2. و لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق إلا لأغراض يحددها القانون الحالي

المادة 19:

1. يحدد مرسوم صادر عن وزير الشغل النظام المتعلق بالمحاسبة
2. يخضع كل فرع من نظام الضمان الاجتماعي لتسيير مالي خاص
3. يحدد وزير الشغل عن طريق مرسوم و باقتراح من مجلس الادارة حصة تكاليف الادارة التي يتم اقتطاعها من كل فرع من فروع الصندوق

المادة 20 :

1. تبنى المساهمات المستحقة للصندوق على مجموع التعويضات المتحصل عليها من طرف الأشخاص الخاضعين بما في ذلك العلاوات والمكافئات والفوائد والامتيازات العينية الأخرى وكذا القيمة المقابلة للامتيازات العينية باستثناء

تعويض التكاليف والخدمات العائلية المسددة بموجب ترتيبات هذا القانون. وتقدر الامتيازات العينية طبقا للنظم التي يحدد مقرر صادر عن وزير الشغل.

2. وبالنسبة بعض فئات العاملين أو المشابهين لهم يمكن أن تقعد المساهمات على تعويضات جزافية يحددها مجلس إدارة الصندوق ويصادق عليها وزير الشغل. ويمكن لهذا الأخير أن يقرر أنه بالنسبة للعمال الثابتين وعمال فئات أخرى تحدد المساهمات على أساس فئات أجور وتحدد ترتيبات خاصة لتحصيل المساهمات.

3. يحدد سقف التعويضات الخاضعة لنمط المساهمات بمرسوم و بناء على اقتراح من وزير الشغل و لا تحتسب التعويضات التي تزيد على هذا السقف إلا لهذا المبلغ . و يمكن مراجعة سقف التعويضات حسب نفس الإجراءات بعد استصدار رأي من مجلس إدارة الصندوق .

المادة 21:

1) تحدد مقادير المساهمات بالنسبة المئوية المتحصل عليها من التعويضات التي تخضع للاشتراك بشكل يمكن الإرادات العامة لكل فرع من تغطية مجموع النفقات اللازمة لأداء خدماته و إجراء التكاليف الإدارية المتعلقة بها و أن تحوز المبلغ اللازم لتكوين احتياط ضمان و رأس المال العامل.

2) تحدد نسب المساهمات بمقرر و بناء على اقتراح من وزير الشغل . وتمكن مراجعة هذه النسب بنفس الطريقة و ذلك بعد استشارة مجلس استشارة مجلس الصندوق .و تحدث المراجعة وجوبا في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون الحالي .

3) يمكن لنسبة مساهمة فرع الأخطار المهنية المحددة طبقا لترتيبات الفقرة 2من المادة الحالية أن ترفع حتى تقارب الضعف ضد رب عمل لا يحترم تعليمات السلطات المختصة في مجال الوقاية من حوادث الشغل و النظافة الصناعية .

4) لا يمكن لنسبة مساهمة فرع المعاشات أن تكون أكثر من 9٪ من الأجور الخاضعة للمشاركات. و في هذه الحدود ، يحدد مرسوم بناء على اقتراح من وزير الشغل النسبة المئوية بطريقة تضمن ثبات هذه النسبة و التوازن المالية لفرع المعاشات مدة فترة طويلتا كافية
5) أذا كانت الإرادات المتحصل عليها من المساهمات و فوائد أموال فرع ما أقل من المصاريف الإدارية و الخدماتية لهذا الفرع ، ترفع نسبة المساهمة حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الحالية بطريقة تضمن التوازن المالية مدة جديدة

المادة 22:

1) يتحمل رب العمل حصريا مساهمة فرع الخدمات العائلية و كذا مساهمة فرع الأخطار المهنية . أما المساهمة في فرع المعاشات فيتقاسمها العامل و رب العمل حسب نسب ستحدد لاحقا بمرسوم . إلا أن الحصة العائدة إلى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى 50٪ من مجموع هذه المساهمة
2) يعد رب العمل مدينا لصندوق بالمساهمة الإجمالية و مسئولا عن دفعها بما في ذلك الحصة التي يتحمل العامل و هي محسوبة سلفا من راتبه الشهري
3) تظل مساهمات رب العمل على حسابه إذ كل اتفاق مناقض يعتبر لاغيا لقوة القانون إذا كان العامل يخدم مشغلين أو أكثر فإن كل مشغل يعد مسئولا عن دفع حصة المساهمات التي يتم احتسابها في حدود السقف تناسبيا مع الزبون الذي يدفع للمعني
4) يدفع رب العمل المساهمات التي هو مسئول عنها في لآجال المتفق عليها و حسب الترتيبات التي يحدد مرسوم صادر عن وزير الشغل
5) يتعرض رب العمل الذي لا يدفع مساهماته في الآجال المحددة لدفع زيادة تأخير قدرها 1، 5 ٪ شهريا أو لجزء من الشهر على مبلغ المساهمات تدفع مع

المساهمات . و لا يعرقل الطعن المقدم لمحكمة الشغل سريان مفعول الزيادات على التأخير

6) يضمن تسديد المساهمات و زيادات التأخير امتياز على الأموال المادية أو العينية للمدين الذي يأتي مباشرة بعد ضامن تسديد الأجور

7) كشف بكل المبالغ المستحقة يعده الصندوق بعدما يكون رب العمل توصل بإنذار مؤكد الوصول ومصدق من طرف مدير الشغل أو موظف تابع لمفتشية الشغل مفوض لذلك بقوة التنفيذ

غير أن التصديق لا يجري إلا بعد انقضاء مدة شهر ابتداء من توصل رب العمل بالإنذار و أن يكون المشغل لم يقدم طعنا أمام محكمة الشغل شاكا في حقيقة أو مبلغ الدين

ويحدد مقرر صادر عن وزير الشغل أنواع الإنذار و كشوف المبالغ المستحقة وكذا شروط تصديق الكشف المذكور و ظروف إبلاغ الصندوق و المدير العام للشغل بالطعن المقدم من طرف رب العمل أمام محكمة الشغل

8) في حالة ما إذا كان الصندوق لم يبلغ بمقدار الأجور المعتبر قاعدة لحساب المساهمات فإن ضريبة مؤقتة على قاعدة الأجور التي كانت موضع آخر تصريح تؤخذ بعين الاعتبار وتزاد بنسبة 25٪ ،

9) إذا لم تمكن محاسبة رب العمل من معرفة الرقم الصحيح للرواتب المدفوعة من لدنه لعامل أو أكثر من عماله يحدد مبلغ الأجور جزافيا من طرف الصندوق انطلاقا من نسب الأجور المعمول بها في نفس المهنة.

10) . يطبق إجراء التحصيل المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذه المادة على الضريبة المؤقتة التي تفقد قيمتها إذا قدم رب العمل تصريحا بالأجور المدفوعة فعليا مدة الفترة المذكورة .

المادة 23 : ينشأ صندوق احتياط مشترك بين مختلف فروع الضمان لا يمكن أن يكون مبلغه أقل من ثلاثة أضعاف معدل شهري لنفقات الصندوق الملاحظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

المادة 24:

1) يعد و يبقي الصندوق لصالح كل من فروع الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة الأولى من القانون الحالي على احتياط الضمان يحتسب كالتالي :

أ) بالنسبة للخدمات العائلية احتياط يساوي ربع النفقات الملاحظة في هذا الفرع خلال السنتين الأخيرتين

ب) بالنسبة لفرع الأخطار المهنية يكون الاحتياط على الأقل مساويا لمبلغ النفقات العامة الملاحظة خلال السنتين المنصرمتين.

ج) بنسبة لفرع المعاشات لابد من احتياط يساوي على أغل المبلغ الكلي للنفقات الملاحظة في هذا الفرع خلال السنوات الثلاثة المنصرمة

2) يحدد وزير الشغل بطريقة مؤقتة مبالغ احتياطات الضمان إلى حين تجميع المعطيات الإحصائية التي تمكن من حساب هذه المبالغ طبقا لترتيبات الفقرة الأولى من هذه المادة

المادة 25: توضع المبالغ المتحصل عليها في بنك لأجل متوسط أو طويل حسب الخطة المالية التي يضع مجلس الإدارة ويصادق عليها وزير الشغل.

يجب أن تحقق الخطة المالية المعدة لإيداع مبالغ الصندوق قبل كل شيء التأمين الحقيقي للأموال. كما يجب أن تهدف الخطة إلى الحصول على مردودية قصوى لإيداع هذه المبالغ قدر الإمكان و المساهمة في الرقي الاجتماعي و التنمية الاقتصادية للأمة.

المادة 26: إذا كان مبلغ الرصيد الاحتياطي لأحد الفروع أقل من المبلغ المحدد وفقا للمادة 24 من هذا القانون، فإن وزير الشغل يقترح، طبقا للإجراءات المحددة بالمادة 21،

نسبة جديدة من الاشتراكات من شأنها أن تعيد التوازن وأن ترفع مبلغ الرصيد الاحتياطي إلى المستوى المقرر في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات على الأقل.

المادة 27: يجري الصندوق تحاليل العمليات المالية و التقديرات الحسابية لمختلف فروع نظام الضمان الاجتماعي على الأقل مرة كل عامين. إذا أنذرت التحاليل بحدوث اختلال في التوازن المالي في فرع معين، فإنه يقام بتصويب نسبة الاشتراكات في هذا الفرع طبقا للإجراءات المحددة بالمادة 26 من هذا القانون.

يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يتابع تطور الإيرادات و النفقات الخاصة بفرع المعاشات بعد كل 6 أشهر و لمدة الأعوام الثلاثة الأولى من نشاط هذا الفرع، كما عليه أن يقترح، عند الحاجةٍ، إجراء التعديل المشار إليه أعلاه على نسبة الاشتراك.

الفصل الرابع: التعويضات العائلية

المادة 28: إن العمال الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنشإ بموجب هذا القانون و الذين ينفقون على طفل واحد أو أكثر يستفيدون من التعويضات العائلية بالنسبة للأشهر التي عملوا خلالها مدة 18 يوما أو 120 ساعة على الأقل و استلموا مرتبا يساوي الأجر المهني الأدنى المضمون.

المادة 29: تتألف التعويضات العائلية من مخصص ما قبل الولادة و علاوة الولادة و المخصصات العائلية و التعويض اليومي للأمومة و كذلك إعانة الأم والطفل على شكل تعويضات عينية.

المادة 30:.

1) يحق لكل امرأة تتقاضى أجرا أو زوجة لعامل أجير الحصول على مخصصات ما قبل الولادة و ذلك لمدة الأشهر التسعة التي تسبق الولادة على شرط أن يقام بتصريح بالحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى و ابتداء من يوم التصريح إذا كان قد تم بعد هذا الأجل.

2) يتوقف منح مخصصات ما قبل الولادة على إجراء فحوص طبية يحدد دوريتها وطرقها قرار من وزير الشغل على أساس الهيكلة الطبية الموجودة.

3) عندما يتم التصريح بالحمل يسلم الصندوق إلى المعنية بالأمر دفتر حمل و أمومة أعد لتسجيل المعلومات التي تمكن من التأكد من حالتها المدنية و من تنفيذ الإجراءات الطبية.

المادة 31:

1) ـ لا يترتب استحقاق علاوة الولادة إلا على الأطفال الثلاثة الأول المولودين من الزواج الأول للمستفيد أو من الزواج اللاحق إذا توفي القرين الأول و تم الإبلاغ عن ذلك في الآجال القانونية.

2) تتوقف الاستفادة من علاوة الولادة على وجود مراقبة طبية عند النفاس وعلى تسجيل الطفل في سجل الحالة المدنية.

3) يحدد قرار من وزير الشغل الظروف التي تستحيل فيها المراقبة الطبية المشار إليها أعلاه.

المادة 32:

1) يعتبر أطفالا في الكفالة تحق لهم المخصصات العائلية، الأطفال العزب غير المأجورين الذين يعيشون بالفعل مع العامل بغض النظر عن كونهم أطفالا شرعيين أو مشرعين أو معترف بهم قانونيا أو مولودين من زواج سابق أو يتامى موضوعين تحت وصاية العامل و ذلك حتى سن 14 سنة فما فوق و حتى 21 سنة على الأكثر إذا كانوا متدربين أو كانوا يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية أو كانوا عاجزين عن القيام بنشاط مأجور بسبب قصور جسمي أو عقلي.

2) يقصد التدريب كما هو في الشروط النصوص عليها في الفصل الثاني من الباب 3 من الكتاب الأول من قانون الشغل و القراءات المتعلقة بتطبيقه.

3) يحدد قرار من وزير الشغل الظروف التي يكون فيها شرط المعايشة الفعلية يعتبر متوفرا حتى في حالة غياب الطفل عن منزل العامل لأسباب صحية أو دراسية.

4) تتوقف الاستفادة من المخصصات العائلية على تسجيل الطفل في سجل الحالة المدنية وعلى الحضور الدائم لدروس مؤسسات التعليم أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن الدراسة إلا في حالة تعذر تشهد به السلطات المختصة. أما بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة بعد، فيمكن لوزير الشغل أن يخضع منح المخصصات العائلية و ذلك بقرار يحدد كذلك طرق هذه الفحوص و طابعها الدوري.

المادة 33 : يتم تحديد نسب التعويضات العائلية بموجب مرسوم بناء علي اقتراح من وزير الشغل وتمكن مراجعتها حسب نفس الإجراءات بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق .

المادة 34 : يتم تحديد إجراءات دفع مخصصات ما قبل الولادة و طابعه الدوري والظروف التي يمكن وفقها توقيف التسديدات ، بقرار صادر عن وزير الشغل بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق.

المادة 35 : يمكن لوزير الشغل أن يصدر قرارا بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الصندوق ينص علي تحويل علاوة الولادة كلها أو جزء منها إلى تعويضات عينية تستهدف نفقة الرضع.

المادة 36 :

1) تدفع المخصصات العائلية حسب عدد الأطفال الذي يفتح الباب للأحقية فيها وذلك في اليوم الأول من كل شهر مدني ولا يكون التعويض مستحقا إلا ابتداء من الشهر الأول الموالي للميلاد وهو معوض عن كامل الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.

2) تدفع المخصصات العائلية في آجال استحقاقها ولفترات منتظمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 37 :

1) بإمكان الصندوق أن يوكل إلى أرباب العمل مهمة دفع التعويضات العائلية المستحقة للعمال الذين في خدمتهم ، إلا أن هذه التسديدات لا تعفي أرباب العمل من واجبهم القاضي بدفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 21 إلى الصندوق في الآجال المحددة طبقا للمادة 22 الفقرة 4 من هذا القانون .

2) يحدد وزير الشغل، بموجب قرار يتخذه بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق، طرق وإجراء تسديد الصندوق للتعويضات المدفوعة من طرف أرباب العمل.

المادة 38 :

1) تدفع التعويضات العائلية للأم .

2) يحدد وزير الشغل، بموجب قرار يتخذه بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق، طرق دفع الإعانات العائلية ويمكنه بخاصة أن يقرر أن تدفع الإعانات العائلية في أقاليم معينة بصفة مؤقتة إلى الأب أو أن تدفع إلى الأم في تاريخ مختلف عن تاريخ دفع الأجور .

3) في حالة إثبات أن الإعانات العائلية لا تستخدم في صالح الأطفال أثر تفتيش يقوم به مفتش الصندوق، فانه بإمكان المدير أن يقرر دفع الإعانات العائلية إلى الشخص الذي يتولي نفقتهم ورعايتهم بالفعل.

المادة 39 :

1) **(القانون رقم 72-145 بتاريخ 18 يوليو 1972)** كل امرأة مأجورة حامل لها الحق في التعويضات اليومية للأمومة محسوبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة شريطة أن تكون مسجلة لدي

الصندوق اثني عشر شهرا قبل التاريخ المحتمل للنفاس وأن تكون قد أنجزت علي الأقل أربعة وخمسين يوما أو ثلاثة مائة وستين ساعة من العمل مقابل أجر خلال الأشهر المدنية الثلاث التي تسبق شهر التعطل عن العمل.

2) تمنح التعويضات اليومية للمرأة العاملة التي تتوقف بسبب الأمومة عن كل نشاط مقابل أجر لمدة أربعة عشر أسبوعا تكون ستة أسابيع منها مبدئيا قبل التاريخ المحتمل للنفاس وثمانية أسابيع بعده.

3) 3-لا يمكن لأي خطإ طبيب أو قابلة في تقدير تاريخ النفاس أن يمنع امرأة تتقاضى أجرا من الحصول علي التعويض ابتداء من تاريخ الشهادة الطبية حتى التاريخ الذي يقع فيه النفاس.

4) **(جديدة): (الامر القانوني رقم 1987-296 بتاريخ 24 نوفمبر 1987):** يساوي التعويض اليومي نصف متوسط الأجر اليومي ويمكن الحصول علي متوسط الأجر اليومي بقسم، مجموع الأجور الخاضعة للاشتراكات التي استلمتها المعنية خلال الأشهر المدنية الثلاث التي تسبق شهر التوقف عن العمل، على90.

المادة 40 : يحدد وزير الشغل بقرار يتخذه بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الصندوق شروط منح وطرق تقديم التعويضات العينية الهادفة إلى تحسين الظروف الغذائية والصحية للأمهات والرضع.

الفصـــل الخامس : الأخطار المهنية

المادة 41 :

1) يعتبر حادث شغل مهما كانت طبيعته كل حادث بسبب العمل أو خلاله سواء كان أم لم يكن هناك خطأ وقع من لدن العامل نفسه.

يعتبر حادث شغل كل حادث وقع لعامل علي المسار الذي يؤدي من محل إقامته أو المكان الذي يتناول علي العادة طعامه فيه والمكان الذي يعمل فيه أو يستلم فيه راتبه أو العكس ، في حالة ما إذا لم يتوقف السير أو يغير الاتجاه لأسباب تمليها مصلحة شخصية أو محايدة عن العمل .

والأمر كذلك بالنسبة للحوادث التي تقع خلال الأسفار التي يتحمل رب العمل تكاليفها.

2) تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحوادث الشغل علي الأمراض المهنية ويعتبر تاريخ التشخيص الطبي الأول للمرض بمثابة تاريخ الحادث .

3) يحدد مرسوم بناء علي اقتراح من وزير الشغل لائحة الأمراض المعتبرة كأمراض مهنية مع لائحة الأعمال والأشغال والمهن التي تقتضي استخدام مواد ضارة أو التي تجري في ظروف خاصة تجعل العمال معرضين بصفة دائمة إلى خطر الإصابة بهذه الأمراض.

أن الأمراض المهنية التي تقع الإصابة بها بعد التاريخ الذي ينتهي فيه تعرض العامل لخطر الإصابة بهذه الأمراض يتم التكفل بها إذا وقعت في الآجال المحددة في هذه اللائحة

4) إن رب العمل مرغم علي أن يبلغ مفتش الشغل والصندوق في أجل ثمانية وأربعين ساعة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تعرض لها المأجورون العاملون في مؤسسته.

ويجب أن يقام بهذا التصريح في الشكل وحسب الطرق التي سيتم تحديدها بقرار من وزير الشغل بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الصندوق.

المادة 42:

1) تشتمل التعويضات علي : -

أ) العلاجات الطبية التي يستلزمها العطب الناتج عن حادث شغل سواء حصل توقف عن العمل أم لا .

ب) التعويض اليومي في حالة عجز مؤقت عن العمل ؛

ج) ريع أو مخصص العجز في حالة عجز مستديم كلي أو جزئي،

د) ريع (جرايات) الباقين علي قيد الحياة ومخصص الدفن في حالة الوفاة

2) يتواصل قانونا دفع التعويضات العائلية لصالح العامل الذي أصيب بحادث شغل، مدة عجزه المؤقت.

المادة 43 :

1) تشتمل العلاجات الطبية علي :

أ) الإسعاف الطبي والجراحي؛

ب) الفحوص الطبية وفحوص الأشعة وفحوص المختبرات والتحاليل

ج) التزويد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

د) التكفل بالمصاب داخل مستشفى أو غيره من المؤسسات الطبية

ه) علاج الأسنان

و) تكاليف نقل المصاب من مكان الحادث إلى المراكز الطبية والمستشفى والعيادة الطبية ومحل إقامته

ز) التزويد بالأجهزة اللازمة لتقويم أو لتعويض الأعضاء المشوهة نتيجة للحادث والتي يشهد الطبيب المعين أو المعتمد من طرف الصندوق بأنها ضرورية ، وكذلك صيانتها وتبديلها

ح) تحمل نفقات العلاج والترويض العضوي والمهني وإعادة تشغيل المتضرر وذلك وفقا للشروط التي سيتم تحديدها بقرار من وزير الشغل.

2) إن العلاجات الطبية ـ ماعدا العلاج الأولى الذي يكون علي حساب رب العمل ـ يقد مها الصندوق أو المؤسسات التي يقع اختيارها من بين التشكيلات الرسمية أو الخصوصية المعتمدة من طرف السلطات الطبية . وفي هذه الحالة

فان هذه العلاجات تكون موضع تسديد علي أساس السعر التقديري الذي يتفق عليه الصندوق وهذه المؤسسات .

المادة 44 :

1) في حالة عجز مؤقت عن العمل يلاحظ بصفة رسمية من طرف السلطة المختصة، يحق للمصاب التعويض اليومي عن الحادث لكل يوم عجز سواء كان من أيام العمل أم لا ابتداء من يوم التوقف عن العمل المتأتي عن الحادث. ويدفع هذا التعويض خلال مدة العجز عن العمل بأكملها حتى يتم الشفاء الكامل للعامل أو برء العطب أو الوفاة. ويتحمل المشغل راتب يوم العمل كله الذي توقف فيه العمل .
2) يساوي مبلغ التعويض اليومي ثلثي متوسط الأجر اليومي للمصاب
3) يتم الحصول علي متوسط الأجر اليومي بأخذ مجموع الرواتب الخاضعة للاشتراكات والتي استلمها المعني خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الذي وقع فيه الحادث ، وتقسيمها علي 90 وفي حالة ما إذا كان المصاب لم يشتغل خلال فترة الأشهر الثلاثة بأكملها أو كان تاريخ بدء العمل في المؤسسة التي وقع فيها الحادث يرجع إلى أقل من ثلاثة أشهر فان الأجر المعتمد لحساب متوسط الأجر اليومي يكون ذلك الذي كان المصاب سيستلمه لو أشتغل في نفس الظروف خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة.

المادة 45 : يدفع التعويض اليومي في نفس الفترات التي يدفع فيها الراتب علي أن لا تقل الفترة عن أسبوع ولا تزيد عن شهر.

المادة 46 :

1) في حالة عجز مستديم كامل يلاحظ بصفة رسمية من طرف الطبيب المعين أو المعتمد من لدن الصندوق، يكون للمصاب الحق في ريع للعجز الكامل يساوي 85٪ من متوسط أجره الشهري.

2) يتم تحديد نسبة العجز المستديم حسب طبيعة العلة والحالة الصحية العامة والعمر والقدرات الجسمية والعقلية للمصاب وكذلك كفاءاته وتخصصاته المهنية وذلك علي أساس جدول تبييني للعجز يعد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشغل .

3) يساوى متوسط الأجر الشهري المعتمد كقاعدة لحساب ريع العجز ثلاثون مرة متوسط الآجر اليومي المحدد حسب ترتيبات المادة 44 الفقرة 3 من هذا القانون ولا يمكن بأي حال أن يكون هذا الأجر أقل من الأجر الشرعي الأدنى المعمول به في المنطقة عند وقوع الحادث.

المادة 47 :

1) يكون لضحية حادث الشغل المصاب بعجز جزئي مستديم الحق في :

أ) ريع العجز إذا كانت درجة نسبة عجزه تساوي 15٪ على الأقل .

ب) مخصص عجز يسدد دفعة واحدة إذا كانت نسبة عجزه دون 15٪.

2) يكون مبلغ ريع العجز الجزئي المستديم متناسبا، حسب درجة العجز، مع مبلغ الرعي الذي كان قد يستحقه المصاب في حالة العجز الدائم التام ويساوى مبلغ مخصص العجز ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للرعي المقابل لدرجة عجز المصاب

المادة 48 :

1) إذا كان حادث الشغل تبعته وفاة الضحية، فتحق للباقين من ذويه الاستفادة من ريع الباقين علي قيد الحياة ومخصص الدفن .

2) يساوي مخصص الدفن ثلاثين مرة متوسط الأجر اليومي المشار إليه في المادة 44 الفقرة 3 من هذا القانون.

المادة 49 :

1) يعتبر باقين علي قيد الحياة كل من:

أ) الأرملة غير المطلقة والمعتدة التي لم تنته عدتها و التي كانت تعيش مع الفقيد شريطة أن يكون الزواج سابقا لتاريخ الحادث وإذا كان لاحقا أن يكون قد وقع علي الأقل سنة قبل الوفاة والأمر ينسحب كذلك، وتحت نفس الشروط، على الأرمل العاجز الذي كان يعيش تماما في كفالة الضحية ؛

ب) الأطفال الذين كانوا في كفالة الضحية كما تحددهم المادة 32 من هذا القانون ؛

ج) الوالدان المباشران اللذان يعيشان علي نفقة الضحية؛

2) يتم تحديد ريع الباقين علي قيد الحياة على أساس نسبة مئوية من التعويض المعتبر قاعدة لحساب ريع العجز و ذلك حسب الأقساط التالية:

أ) 20٪ للأرملة أو الأرمل وفى حالة تعدد الأرامل يقسم المبلغ بينهم بتساوي.

ب) 10٪ لكل يتيم من الأب أو الأم

ج) 15٪ لكل يتيم من الأب و الأم

د) 10٪ لكل من الأبوين الموجودين في كفالة الضحية.

3) 3ومع ذلك فإن المبلغ الإجمالي للريع الذي يحق للباقين من ذوى الضحية الموجودين على قيد الحياة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ دخل العجز الكلى الذي استحقته الضحية المذكورة أو كانت ستستحقه.

إذا تأكد أن مجموع الريع المحسوب وفقا لترتيبات هذه المادة يتجاوز هذا الحد فإنه يقام بنقص كل ريع بصفة تناسبية ويكون هذا النقص نهائيا .

4) يزول حق استفادة الأرملة أو الأرمل من الريع بإبرام مل منهما زواجا جديدا وفى هذه الحالة يحق للأرمل (ة) المتزوج من جديد أن يستفيد من مخصص يساوى ستة أضعاف المبلغ الشهري للريع.

المادة 50 :

1) إذا تعرض المستفيد من ريع العجز الجزئي الدائم إلى حادث شغل من جديد ، فإن الريع الجديد يحدد باعتبار مجموع الجراح التي أصابته وباعتبار الأجر المعتمد كقاعدة لحساب الريع السابق. غير أنه إذا كان متوسط أجر المصاب وقت الحادث الأخير يفوق الأجر المتخذ كقاعدة لحساب الريع فإن الريع الجديد يحسب حسب الأجر الأكثر ارتفاعا.

2) إذا أصيب المستفيد من مخصص العجز بحادث شغل جديد أدى إلى العجز عن الشغل بنسبة 15٪ على الأقل، فإنه يقام بحساب الدخل باعتبار مجوع الجراح التي أصابته وباعتبار الأجرة المأخوذة كقاعدة لحساب مخصص الريع وإذا كانت أجرة المصاب وقت الحادث الأخير تفوق الأجرة المتخذة قاعدة لحساب المخصص بما يساوى ثلث مبلغ مخصص العجز الممنوح للمعنى بالأمر وذلك بالنسبة لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى التي تلي تصفية الريع.

3) يمنح ريع (جرايات) العجز دائما بصفة مؤقتة وإذا عاين الطبيب المعين أو المتعمد من طرف الصندوق وبعد تصفيتها تفاقما أو نقصانا في العجز أو القصور فانه تجري مراجعة الريع بمبادرة من الصندوق أو على طلب من المستفيد ، وبحسب التغيير الملاحظ يقام بزيادتها بداية من تاريخ التفاقم أو نقصها أو تعليقها بداية من يوم حلولها الموالي للإشعار بقرار المنح.

4) لا يجوز للمصاب أن يمتنع عن عرض نفسه للفحوص الطبية التي يطالب بها الصندوق ويمكن إجراء هذه الفحوص كل ستة أشهر خلال العامين الموالين لتاريخ البرء الظاهر أو التحام الجرح وكل عام بعد هذه المرة ولا يجوز للصندوق القيام بأية مراجعة بعد خمسة أعوام من تاريخ البرء الظاهر أو التحام الجرح.

المادة 51 : يمكن لوزير الشغل أن يتخذ قرارا، بعد استشارة المجلس الوطني للشغل ، يحدد فيه الشروط التي يمكن فيها لبعض المؤسسات أن تتولى، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الصندوق، بنفسها و تقدم التعويضات المتعلقة بالعلاجات والتعويضات اليومية المشار إليها في المادتين 43 و 44 من هذا القانون ويحدد القرار كذلك الطرق التي يجرى فيها تقديم ومراقبة التعويضات المذكورة.

الفصـــل السادس : المعاشات

المادة 52 (جديدة):(القانون رقم 2014-032 بتاريخ 31 دجمبر 2014):

1) يستحق المؤمنون الاجتماعيون البالغين (60) عاما معاش الشيخوخة إذا توفرت فيهم الشروط التالية :
   أ) أن يكونوا مسجلين في الصندوق منذ عشرين عاما على الأقل ؛
   ب) أن يكونوا قد قضوا على الأقل ستين شهرا من التأمين خلال السنوات العشر الأخيرة قبل تاريخ حلول الحق في المعاش؛
   ج) أن يتوقفوا عن مزاولة أي نشاط مأجور.
2) يمكن للشخص المؤمن البالغ من العمر خمسة وخمسين سنة والمصاب بضعف مبكر في قدراته الجسمية والعقلية يجعله عاجزا عن مزاولة نشاط مأجور والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، أن يطالب بالمعاش السابق لأوانه .
   ويحدد قرار من وزير الشغل الإجراءات التي يتم وقفها ملاحظة والتأكد من ضعف الجسم المبكر هذا.
3) يدخل معاش الشيخوخة وكذلك المعاش السابق لأوانه حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر المدني الموالي للتاريخ التي توفرت فيه الشروط المطلوبة شريطة أن يوجه طلب المعاش إلى الصندوق في أجل ال 6 أشهر الموالية للتاريخ

المذكور، وإذا قدم الطلب بعد انقضاء هذا الأجل فإن المعاش يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ استلام الطلب.

4) إذا قضى المؤمن اثنى عشر شهرا من التأمين على الأقل وتوقف عن كل نشاط مأجور بسبب بلوغه السن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وكان مع ذلك لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للحصول على الحق في معاش للشيخوخة فإنه يتقاضى مخصصا للشيخوخة دفعة واحدة.

المادة 53 (جديدة) : (القانون رقم 2014-032 بتاريخ 31 دجمبر 2014):

1) يكون للمؤمن الذي أصبح عاجزا قبل بلوغ ستين سنة الحق في معاش للعجز إذا توفرت فيهم الشروط التالية :

أ) أن يكونوا مسجلين لدى الصندوق منذ خمسة أعوام على الأقل؛

ب) أن يكونوا قضوا ستة أشهر من التأمين خلال الأشهر المدنية الاثني عشر الأخيرة السابقة لبداية التعطل الذي أدى إلى العجز.

2) بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة وفى حالة ما إذا كان العجز ناجما عن حادث شغل فإن المؤمنين لهم الحق في معاش للعجز شريطة أن يكونوا يشغلون وظيفة خاضعة للتأمين عند تاريخ الحادث وأن يكونوا مسجلين لدى الصندوق قبل تاريخ الحادث.

3) يعتبر عاجزا كل مؤمن تعرض إثر مرض أو حادث من أصل غير مهني لنقص مستديم في قدراته الجسمية أو العقلية يشهد به إلزاميا طبيب معين أو معتمد من طرف الصندوق ويجعله لا يستطيع كسب ثلث الراتب الذي يمكن لعامل له نفس التكوين أن يحصل عليه بعمله .

4) يسرى مفعول معاش العجز إما ابتداء من تاريخ برء الجرح أو عند استقرار حالة المؤمن وإما بانقضاء فترة ستة أشهر متتالية من العجز إذا كان هذا العجز قد يستمر حتى يبت الطبيب المعين أو المعتمد من طرف الصندوق ،

لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل وتنطبق هنا ترتيبات المادة 52 الفقرة 3 بالقياس.

5) يمنح معاش العجز دائما بصفة مؤقتة ويمكن مراجعته في التواريخ المحددة من طرف الصندوق.

6) يتم استبدال معاش العجز بمعاش الشيخوخة بنفس المبلغ إذا وصل المستفيد إلى سن الستين.

المادة 54 (جديدة): (القانون رقم 2014-032 بتاريخ 31 دجمبر 2014):

1) يتم تحديد مبلغ معاش الشيخوخة أو العجز أو المعاش السابق لأوانه أو مخصص الشيخوخة حسب متوسط الأجر الشهري ويتم الحصول على متوسط الأجر الشهري بتقسيم مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك منذ 2 – أو التسجيل في الصندوق على عدد الأشهر المدنية الواقعة بين هذا التاريخ وتاريخ حلول المعاش .

2) من أجل حساب مبلغ معاش العجز تعتبر السنوات الواقعة بين سن الخمسين للرجال والخمس والخمسين للنساء وبين العمر الحقيقي للعجز عند تاريخ بدء معاش العجز ، تعتبر هذه السنوات مماثلة لفترات التأمين وذلك بحساب ستة أشهر لكل سنة .

3) يساوى المبلغ الشهري لمعاش الشيخوخة أو معاش السابق لأوانه 20٪ من متوسط الأجر الشهري إذا كان مجموع شهور التأمين والشهور المماثلة يتجاوز مائة وثمانين شهرا فإن هذه النسبة تضاف إليها 1.33٪ لكل فقرة تأمين أو الفترات المماثلة من اثني عشر شهرا وذلك لما تجاوز مائة وثمانين شهرا .

4) لا يمكن للمبلغ الشهري لمعاش الشيخوخة أو العجز والمعاش السابق لأوانه أن يتجاوز 60٪ من أكبر أجر شهري أدنى مضمون للمهنة على التراب الوطني بما يقابل مدة عمل أسبوعية قدرها أربعون ساعة .

إلا أن هذا المبلغ الأدنى لا يمكن أن يجاوز 80٪ من متوسط أجر المؤمن محسوبا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

5) يبقى للمستفيدين من معاشات الشيخوخة والعجز الحق الكامل في مواصلة الانتفاع بالتعويضات العائلية .

6) يساوى مبلغ مخصص الشيخوخة الأجر المتوسط للمؤمن مضاعفا بعدد من المرات يساوي عدد فترات التأمين من أثني عشر شهرا التي حصل عليها المؤمن.

المادة 55:

1) في حالة وفاة الحاصل علي معاش للشيخوخة أو العجز أو المعاش السابق لأوانه وكذاك في حالة وفاة مؤمن كان عند وفاته تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة العجز أوكان قد أكمل علي الأقل مائة وثمانين شهر تأمين فان للباقين من ذويه علي قيد الحياة الحق في معاش الباقين علي قيد الحياة .

2) يعتبر كباقين علي قيد الحياة :

أ. الأرملة البالغة من العمر خمسين عاما علي الأقل أو عندما تبلغ خمسين عاما أو المصابة بعجز أثبته قانونا الطبيب المعين من طرف الصندوق شريطة أن يكون الزواج وقع علي الأقل سنة قبل الوفاة مالم ينجب الزوج ولدا أوما لم تكن الأرملة حاملا عند تاريخ وفاة الزوج .

ب. الزوج العاجز الذي كان يعيش علي نفقة المؤمن شريطة أن يكون الزواج ابرم بسنة على الأقل قبل وفاة القرين.

ج. الأطفال الذين يعيشون في كفالة المتوفى حسب تعريفهم في باب المخصصات العائلية.

3) يتم حساب معاشات الشيخوخة بالنسبة المئوية من معاش الشيخوخة والعجز والمعاش السابق لأوانه التي استحقها المؤمن أو كان سيستحقها في تاريخ وفاته وذلك علي النحو التالي:

أ. 50٪ للأرمل أو الأرملة: وفي حالة تعدد الأرامل فإن المبلغ يوزع بالتساوي بينهم؛

ب. 25٪ لكل يتيم من الأب أو ألام و 40٪ لكل يتيم من الأب والأم . ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مبلغ معاش اليتيم أقل من مبلغ المخصصات العائلية.

4) ومع ذلك فان مجموع معاشات الباقين لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المعاش الذي يستحقه المؤمن أو كان سيستحقه وإذا كان هذا المجموع يتجاوز المبلغ المذكور فان معاشات الباقين علي قيد الحياة يتم تخفيضها بصفة متناسبة.

5) يفقد الزوج الباقي علي قيد الحياة الحق في حالة زواج جدد، وفي هذه الحالة يدفع له (لها) مخصص للزواج الجديد يساوي ستة أشهر من المعاش.

6) تنطبق هنا بالقياس أحكام المادة 52 الفقرة 3 .

المادة 56 : إذا كان المؤمن لا يستحق معاش العجز وكانت مدة تأمينه تقل عن 180 شهرا عند تاريخ وفاته فإن أرملته تنتفع بمخصص الباقين على قيد الحياة يسدد لها في شكل دفعة واحدة، ويساوى مقدار هذا المخصص جملة من شهور معاش الشيخوخة الذي كان للمؤمن الحق فيه عند اكتمال (180) شهرا من التأمين تعدد فترات التأمين من ستة أشهر التي يكون المؤمن قد أكملها عند تاريخ وفاته.

وفي حالة تعدد الأرامل فإن المبلغ يقسم بتساوي بينهن وزيادة على ذلك يتواصل دفع المخصصات العائلية للأطفال الباقين على قيد الحياة .

الفصـــل السابع : ترتيبات مشتركة

المادة 57: يحدد وزير الشغل بقرار يصدره طرق انتساب أرباب العمل وتسجيل العمال لدى الصندوق واستلام الاشتراكات وتصفية التعويضات وكذلك واجبات أرباب العمل والعمال اتجاه نظام الضمان الاجتماعي وبوجه الخصوص يوجه يحدد قرار وزير الشغل نوع وصيغة الكتابات التي تجرى على كتب الشغل أو أية وثيقة أخرى تحل محله ،

كما يحدد وضع لوائح الأجور الشهرية أو الفصلية أو السنوية معدة بشكل يسمح باستخدامها سواء في حساب اشتراكات فروع الضمان الاجتماعي المختلفة أوفى تحديد فترات الشغل أو التأمين التي تأخذ في الاعتبار لافتتاح الحق في التعويضات وحساب مبالغها.

المادة 58 : يحدد قرار من وزير الشغل شروط وطرق الاتفاقيات التي يمكن للصندوق إبرامها مع التشكيلات الرسمية والخصوصية والمعتمدة من طرف السلطات الطبية لتكليفها بتقديم العلاجات وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية المنصوص عليها في مجلة الشغل والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسيير الضمان الاجتماعي.

المادة 59 :

1) بغية افتتاح الحق في التعويضات تعتبر مماثلة لفترة تأمين كل فترة استلم خلالها المؤمن تعويضات يومية بموجب الأخطار المهنية أو الأمومة أو أجرى له تعويض إما في الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من الكتاب الأول من مجلة الشغل وإما خلال فترة إجازة معوضة في الحدود المنصوص عليها في المادة 23 من الكتاب الثاني من مجلة الشغل وإما خلال آجال السفر أو فترات الانتظار المحددة في المادة 35 من الكتاب الثاني من مجلة الشغل .
2) يقصد بعبارة " شهر التأمين " كل شهر باشر خلاله المؤمن لمدة خمسة عشر يوما على الأقل عملا خاضعا للتأمين أو استلم راتبا يساوى مبلغه على الأقل نصف الراتب المهني الأدنى المضمون.

ويتم تحديد طرق التطبيق بقرار من وزير الشغل الذي يمكنه كذلك تحديد عوامل أخرى لتعريف شهر التأمين.

المادة 60 :

1) تتم تصفية الدخول والمعاشات في شكل مبالغ شهرية يحدد الحق في الانتفاع بمبلغ شهري حسب وضعية المستفيد في اليوم الأول من الشهر المدني المقابل ويرفع كل مبلغ شهري إلى أن يصل إلى المائة أوقية التي فوقه.

2) يتم دفع الريع والمعاشات مرة في كل شهر أو مرة في كل فصل ويمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يحدد في أي مناطق تحت أي شروط تدفع التعويضات شهريا كما يمكنه أن يحدد طرقا أخرى لدفع التعويضات.

المادة 61:

1) يفقد الحق في التعويضات اليومية لحادث الشغل أو للأمومة والتعويضات العائلية ومخصصات الدفن بعد أثنى عشر شهرا.
2) يفقد الحق في المعاشات والريع ومخصصات الشيخوخة والعجز والقصور ومخصصات الباقين على قيد الحياة بعد خمسة أعوام غير أن مؤخرات الريع و المعاشات لا تدفع عن مدة سابقة تجاوزت أثنى عشر شهرا.

المادة 62 : يستحق المستفيد من ريع القصور أو معاش العجز الذي يحتاج بصفة دائمة إلى مساعدة شخص أخر في أداء شؤون الحياة اليومية مبلغا إضافيا قدره 50٪ من دخله أو معاشه، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تقل هذه الزيادة عن الراتب الأدنى المحدد في الفقرة 3 من المادة 46 من هذا القانون.

المادة 63 : تمكن مراجعة مبالغ التعويضات العائلية والتسديدات الدورية الجارية الممنوحة بموجب الريع والمعاشات وذلك بمرسوم يتخذ على اقتراح من وزير الشغل إذا حدثت تغييرات ملموسة في المستوى العام للرواتب ناجمة عن تغييرات ملموسة في مستوى المعيشة وذلك باعتبار الإمكانيات المالية وحسب تطورات الراتب المهني الأدنى المضمون.

المادة 64 : لا تجوز إحالة التعويضات إلى شخص آخر أو حجزها إلا في نفس الشروط والحدود المقررة للأجور لتسديد ديون تتعلق بالحاجيات الغذائية .

المادة 65 :

1) إذا أستحق المتضرر من حادث شغل في آن واحد ريع متأتي من عجز أو قصور مستديم ومعاش عجز فإن دفع معاش العجز يتم تعليقه حتى يصل إلى مبلغ ريع القصور المستديم.

2) إذا توفى عامل بسبب حادث شغل وأستحق ذويه في آن واحد ريع ومعاش للباقين على قيد الحياة فإن دفع معاش الباقين على قيد الحياة يتم تعليقه إلى آن يصل مبلغ ريع الباقين على قيد الحياة

3) في حالة الجمع بين معاشين أو ريعين فأكثر الممنوحين بموجب أحكام هذا القانون فإن للمستفيد الحق في التمتع بكامل الريع أو المعاشات الأخرى.

4) لا تقبل الاستفادة في آن واحد من معاش أو مخصص الباقين على قيد الحياة ومن التعويضات العائلية لنفس الأطفال.

المادة 66 :

1) تعلق التعويضات إذا كان القصور عن العمل أو كانت الوفاة ناجمة عن جريمة أو جنحة ارتكبها المستفيد أو عن خطأ متعمد من طرفه.

2) تعلق التعويضات إلا في حالة وجود اتفاقيات متبادلة أو اتفاقيات دولية بهذا الشأن إذا كان صاحبها لا يقطن على التراب الوطني أو كان يقضى عقوبة السجن أو أهمل اللجوء إلى المصالح الطبية الموفرة لهو كان لا يراعى النظم المعمول بها للتأكد من صحة عجزه عن الشغل أو لرسم سلوك المستفيدين من التعويضات.

المادة 67 : يجب على الصندوق أن يدفع للمؤمن أو ذويه من أصحاب الحقوق التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت واقعة التي ترتب عليها الحق في التعويض ناشئة عن خطئ أرتكبه الغير ويحتفظ المؤمن أو ذويه من أصحاب الحقوق بالحق في مطالبة الشخص المسئول عن هذا الخطأ وفقا للقانون العام بتعويض الضرر الناجم عن ذلك ، غير أن الصندوق يحل محلهم قانونا لاسترجاع مبلغ التعويضات التي دفعها أو ما يقابلها من رؤوس الأموال التي تشكل ذلك الحق.

لا يعتبر المستأجر ومساعدوه والمأجورون ضمن الغير إلا إذا تسببوا عمدا في الحادث أو المرض

لا يمكن الاحتجاج على الصندوق بالصلح المبرم بين الغير باعتباره مسئولا بين المؤمن أو ذويه من أصحاب الحقوق إلا إذا سبقت دعوة الصندوق إلى المشاركة في هذا الصلح

المادة 68 :

1) يتولى مفتشو الصندوق ومفتشو ومراقبو الشغل مراقبة وتطبيق أرباب العمل لترتيبات هذا القانون .

2) يلزم مفتش الصندوق بالمحافظة على سر المهنة وبعد أداء اليمين حسب الشروط المنصوص عليها لمفتشي الشغل في المادة 4 من الكتاب 5 من مجلة الشغل يكون لهم الحق في الدخول في المحلات ذات الطابع المهني والتأكد من عدد الأشخاص العاملين بها واستعراض جميع الوثائق المنصوص عليها في قانون الشغل والتي تسمح بالتأكد من تصريحات أرباب العمل وخاصة ((سجل الرواتب)) المقام حسب الطريقة التي تنص عليها النظم المعمول بها.
وللمفتشين في حالة مخالفة أحكام هذا القانون صلاحية تحرير محاضر يتم اعتمادها إلى أن يثبت ما يخالفها.

3) يجب على أرباب العمل استقبال المفتشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين في جميع الأوقات ويستوجب التعرض للمفتشين أو عرقلتهم نفس العقوبات المقررة بالنسبة لمفتشي الشغل.

المادة 69 : تبت محكمة الشغل الواقعة في مكان مقر الصندوق في الصعوبات الناشئة عن تطبيق تشريعات ونظم الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمؤمنين وأرباب العمل والصندوق ما عدى القضايا ذات الطابع الجنائي والنزعات التي ترجع بحكم طبيعتها إلى نظر هيأة مختصة أخري .

المادة 70 :

1) ترفع الاعتراضات على قرار الصندوق وجوبا إلى لجنة التحكيم الودية قبل اللجوء إلى محكمة الشغل.

2) تشكل لجنة التحكيم الودية ضمن مجلس إدارة الصندوق وتتألف من عضوين من مجلس الإدارة يمثلان العمال وعضوين يمثلان أرباب العمل ويساعد اللجنة ممثل عن وزير الشغل لا يتمتع بحق التصويت يشرح للجنة النواحي القانونية للمسائل التي تطرح عليها.

3) تبت لجنة التحكيم وتشعر المعنيين بقرارها ويجب أن يكون هذا القرار معللا ، وفي حالة تساوي الأصوات داخل اللجنة يتولى مجلس الإدارة البت في الأمر.

4) يتمتع المطالبون بأجل قدره شهران بداية من تاريخ الإشعار للقيام بالطعن لدي محكمة الشغل التي تبت في القضية حسب الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب 4 من مجلة الشغل وذلك دون حاجة إلى محاولة صلح سابقة.

5) إذا لم يحصل إشعار الطالب بقرار اللجنة في ظرف شهرين من تاريخ مطالبته فله أن يعتبر طلبه مرفوضا وأن يلجأ إلى محكمة الشغل في الأجل المحدد في الفقرة السابقة الذي يبدأ من تاريخ الرفض الضمني لمطلبه.

المادة 71 :

1) يتم إنشاء صندوق للعمل الصحي والاجتماعي لدي الصندوق ويتم تمويله بالزيادات الناجمة عن التأخير التي تخصم علي المستخدمين الذين لا يدفعون الاشتراكات في الوقت المناسب وكذلك بخصومات تجري علي موارد أخرى للصندوق كما تنص علي ذلك الفقرة 2 من هذه المادة.

2) يحدد وزير الشغل بقرار يتخذه علي اقتراح من مجلس إدارة الصندوق الخصومات التي تجري علي موارد الصندوق بشرط أن تكون مبالغ الاحتياط في مختلف الفروع بعد عملية الخصم لا تقل عن المبالغ الدنيا المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ويجب أن توزع هذه الخصومات بين الفروع حسب مجموع الاشتراكات والتعويضات لكل فرع مقارنة بالمجموع العام لاشتراكات وتعويضات جميع الفروع.

3) يمكن للصندوق آن يستخدم موارد صندوق العمل الصحي والاجتماعي:-

أ. في كل عمل وقائي عام وفي كل عمل يرمي إلى الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي ترويض أعضاء المعاقين وبصورة خاصة في جمع واستخدام الإحصائيات ونتائج البحوث المتعلقة بالأخطار المهنية وكذلك في الحملات الهادفة إلى تطوير إجراءات الوقاية والترويض.

ب. في إنشاء مراكز للعمل الصحي والاجتماعي خاصة لرعاية الأمومة و الطفولة ومكافحة الأوبئة ونشر الوقاية الصحية وتعميم والخدمات الطبية :-

ج. في المساعدة المالية والاشتراك في مؤسسات عمومية أو خصوصية تعمل في الحقل الصحي والاجتماعي والتي يكون نشاطها يعود بفائدة علي المؤمنين والمستفيدين من تعويضات الضمان الاجتماعي.

المادة 72:

1) يتعرض المستخدم الذي لم يتقيد بترتيبات هذا القانون ونصوصه التطبيقية للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 61 و63 من الكتاب الخامس من مجلة الشغل.

وتطبق الغرامة بعدد مساوي لعدد المؤمنين الذي ارتكبت مخالفة أو مخالفات في حقهم دون أن يتجاوز مجموع الغرامات خمسين مرة النسب المنصوص عليها في حالة الإدانة أو العودة الأولى إلى المخالفة.

2) يتعرض كل من تعمد الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بغية الاستفادة أو لتسبب للغير في الاستفادة من التعويضات يتعرض للعقوبات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وإضافة إلى ذلك فإنه ملزم بأن يسدد للصندوق ضعف المبالغ الغير مستحقة التي دفعت نتيجة لهذه التصريحات.

المادة 73: تسقط الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة ارتكبها رب العمل أو نائبه بشأن الأحكام التي جاءت في المادة السابقة بمرور سنة كاملة ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيها المخالفة وتسقط الدعوى المدينة بمرور خمسة أعوام كاملة.

المادة 74:

1) يعفي الصندوق من كل الرسوم والضرائب.
2) تعفي التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الضرائب كما تعفي جميع الأوراق المطلوبة للحصول علي هذه التعويضات من رسوم الطوابع.

الفصل الثامن : أحكام انتقالية ونهائية

المادة 75:

1) يستفيد المؤمن البالغ من العمر ثلاثين عاما علي الأقل عند تاريخ بدء العمل بنظام المعاشات والذي أكمل ثمانية عشر شهرا من التأمين علي الأقل خلال السنتين الأوليين المواليتين للتاريخ المذكور يستفيد من ستة أشهر عن كل سنة واقعة بين ثلاثين عاما وعمره عند التاريخ المذكور وذلك في حدود أقصاها مائة واثنين وستين شهرا.
2) تخفض مدة التسجيل المطلوبة للحصول علي المعاشات والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 52 وفي الفقرة 1 من المادة 53 من هذا القانون، تخفض إلى مدة تساوى علي الأكثر المدة التي مضت منذ بداية العمل بنظام المعاشات وذلك لفترة العشرين عاما الأولى التي تلي بداية العمل بهذا النظام بالنسبة لمعاشات الشيخوخة والمعاشات السابقة لأوانها ولفترة الخمسة أعوام الأولى الموالية لبداية العمل بالنظام المذكور بالنسبة لمعاشات العجز.
3) لا يمكن دفع مخصص الشيخوخة المنصوص عليه في الفقرة 4 من 52 من هذا القانون خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ إلا بمضي 24 شهرا علي تاريخ التوقف عن كل شغل خاضع للتأمين.

المادة 76:

1) يحدد قرار من وزير الشغل الشروط التي بمقتضاها.

يتحمل نظام مؤسسة الرعاية والتقاعد لأفريقيا الغربية دفع التعويضات الجارية والحقوق التي في طريق التسوية وذلك بمراعاة الاتفاق المالي الموقع مع الهيئات المختصة لدي مؤسسة الرعاية وتقاعد إفريقيا الغربية

بغية افتتاح الحق في المعاشات ومخصصات الشيخوخة والباقين علي قيد الحياة وكذلك في معاشات العجز التي تم إنشاءها بموجب هذا القانون ، تعتبر كل فترات التأمين والفترات المشبه بها السابقة لفاتح إبريل 1965 والمعترف بها تطبيقا لنظام مؤسسة الرعاية والتقاعد لإفريقيا الغربية، تعتبر هذه الفترات كفترات تأمين أو فترات مشبهة بها تطبيقا لهذا القانون .

2) يمنع الاعتراف بفترات التأمين والفترات المشبهة بها التي تم الحصول عليها تطبيقا مؤسسة الرعاية والتقاعد لأفريقيا الغربية من الاعتراف بالفترات السابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 75 غير أنه إذا كانت الفترات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 75 أكثر فائدة فإنها يتم اعتبارها بدلا من فترات التامين أو المشبهة بها المحصول عليها تطبيقا لنظام مؤسسة الرعاية والتقاعد لإفريقيا الغربية.

المادة 77: يمكن للصندوق أن يسترد من شركات التأمين دخول العمال والباقين على قيد الحياة من ذويهم بخصوص حوادث الشغل التي حصلت قبل فاتح يناير 1914 ويكون ذلك عن طريق اتفاق يتم بين الصندوق وهذه الشركات بشرط الحصول علي موافقة وزير الشغل.

المادة 78 : يستمر دفع الدخول والمعاشات التي تمت تصفيتها وفقا لترتيبات القانونية السابقة للمستفيدين حسب الشروط والمبالغ المحددة في قرار المنح ويجري رفع التعويضات عند الاقتضاء حسب الشروط المحددة في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 79 : يحل الصندوق قانونا محل صندوق زيادة الدخول والضمانة في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية . وبصفته كذلك فهو يستلم في تاريخ 31 دجمبر 1966 الأموال الموجودة يوم 30يونية 1966 في الحساب الخارج عن الميزانية الذي تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 60، 106 الصادرة بتاريخ 30 يونيو1960 . ومقابل ذلك فانه سيتولى ابتداء من فاتح يناير 1967 دفع التعويضات وزيادات الدخول الموكل إلى صندوق زيادة الدخول والضمان في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المادة 80 : يجب السعي في إبرام اتفاقيات واتفاقات متبادلة مع الدول التي تحتوي علي عمال موريتانيين أو الدول التي يمارس مواطنوها نشاط مهنيا في موريتانيا .

المادة 81 : تصبح ترتيبات النصوص التالية لاغية ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

- القانون رقم 25 0 -63 بتاريخ 23 يناير 1963 المنظم لحق التعويضات العائلية؛
- ترتيبات القرار رقم 345 / ى . ت، الصادر في 25 دجمبر 1955 والمؤسس لنظام التعويضات العائلية لصالح العمال الموريتانيين المأجورين ، التي لم يلغيها القانون 25 0- 63 المذكور .
- القانون رقم 145- 63 بتاريخ 19 يوليو 1963 القاضي بإنشاء صندوق الوطني للرعاية الاجتماعية والتنظيم الإداري:
- القانون رقم 147-63 الصادر في 19 يوليو 1963 والقاضي بتكليف الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية بمهمة تسيير فرع الأخطار المهنية والمعدل والمكمل للرسوم رقم 245- 52 :
- المرسوم المعدل رقم 57-245 بتاريخ 24 فبراير 1957 بخصوص التعويض والوقاية في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية في أقاليم ما وراء البحار:
- المرسوم رقم 110-64 الصادر في 3 يوليو 1964 والمحدد لمبلغ الغرامات المترتبة عن مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية في ميدان الرعاية الاجتماعية:

- القانون رقم 029- 65 بتاريخ 2 فبراير 1965 بخصوص إحلال صندوق الوطني للرعاية الاجتماعية محل صندوق زيادة الدخول والضمان في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية :
- القانون رقم037- 65 بتاريخ 11 فبراير 1965 القاضي بإنشاء نظام لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة لصالح العمال المأجورين .

المادة 82 : تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1967

المادة 83: يتم تنقيذ هذا القانون بصفته قانونا للدولة .